ХЭНТИЙ АЙМГИЙН
ӨМНӨДЭЛГЭР СУМЫН
ЗАСАГ ДАРГА

Өмнөдэлгэр сум, Хэнтий аймаг, 23140
Утас: 88092147
Цахим шуудан: umnudelgerzdtg2022@gmail.com

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИССЫН ГИШҮҮН
Г.НАРАНТУЯА ТАНАА

2025.07.03 № 1/137

танай 2025.06.25-ны № 04/38 -т

Хариу хүргүүлэх тухай

2025 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр зохион байгуулагдсан Төвийн багийн Засаг даргыг сонгох багийн иргэдийн Нийтийн хурал нь Монгол улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан иргэний сонгох, сонгогдох эрхийг зөрчсөн гэж үзэж байгаа тул Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.7-д заасны дагуу сумын Засаг даргын 2025 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 1/130 дугаартай албан бичгийг Төвийн багийн иргэдийн Нийтийн Хуралд хүргүүлсэн.

Төвийн багийн иргэдийн Нийтийн Хурлын зөвлөл хуралдаад баяр наадам, аялал зугаалгын ид үе эхэлсэн тул багийн Засаг даргыг сонгох багийн иргэдийн Нийтийн Хурлыг 2025 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдөр товлон хуралдуулахаар шийдвэрлэсэн байна.

Хавсралт 2 хуудас.

Р.ЭНХТӨР

2025-ZD-A4-toot-2025.docx

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН
ӨМНӨДЭЛГЭР СУМЫН
ЗАСАГ ДАРГА

Өмнөдэлгэр сум, Хэнтий аймаг, 23140
Утас: 88092147
Цахим шуудан: umnudelgerzdtg2022@gmail.com

2025.06.26 № 1/130

танай _____-ны №_____-т

ТӨВИЙН БАГИЙН ИРГЭДИЙН
НИЙТИЙН ХУРЛЫН ЗӨВЛӨЛД

Нэр дэвшүүлэх ажиллагааг
дахин зохион байгуулах тухай

2025 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр зохион байгуулагдсан Төвийн багийн Засаг даргыг сонгох багийн Иргэдийн Нийтийн Хуралд ирсэн 5,6 иргэнийг бүртгэл дууссан гэх шалтгаанаар 2 удаагийн санал хураалтаар саналыг нь өгүүлэлгүй, Монгол улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан сонгох, сонгогдох эрхийг зөрчсөн талаар тухайн иргэдээс өргөдөл гомдол ирсэн.

Багийн Засаг даргаар томилуулахаар нэр дэвшүүлсэн Содномын Шижирбаатар нь өмнө нь сумын Засаг даргын орлогчоор ажиллаж байхдаа 6м3 мод бэлтгэх эрхийн бичгээр ивээн тэтгэн, батламжийг Монгол ардын Намын хорооны шинэ жил дээр сугалаанд оруулж, астан шалгаруулан гардуулж, албан тушаалын эрх мэдлээ урвуулан ашигласан тул сумын Засаг даргын 2024 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн “Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай” Б/01 дугаар захирамжаар ажлаасаа халагдсан.

С.Шижирбаатар нь Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын Засаг даргын 2024 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Б/01 тоот “Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай” захирамжийг хүчингүй болгуулах, нэхэмжлэгчийн урьд эрхэлж байсан албан тушаалд нь эгүүлэн тогтоон, ажилгүй байсан хугацааны олговрыг олгож, эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлж, бичилт хийхийг даалгах талаар Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан бөгөөд тус шүүхийн 2024 оны 04 сарын 30 өдрийн 127/ШШ2024/0002 дугаартай шийдвэрээр нэхэмжлэгч С.Шижирбаатарын нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон байна. Мөн Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2024 оны 06 сарын 27 өдрийн 221/МА2024/0422 дугаартай магадлалаар анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн зэрэг нь С.Шижирбаатарыг хуулийг

дээдлэн, сахин биелүүлээгүй, албан тушаалын эрх мэдлээ урвуулан ашигласныг нотолж байна.

2025 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн багийн Иргэдийн Нийтийн Хурал нь Монгол улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан иргэний сонгох, сонгогдох эрхийг зөрчсөн, С.Шижирбаатар нь сумын Засаг даргын орлогчоор ажиллаж байхдаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуулийг дээдлэн хүндэтгэж, сахин биелүүлэх үүргээ зөрчин, албаны эрх мэдлээ хэтрүүлэх ашигласан нь шүүхийн байгууллагаар тогтоогдсон тул цаашид хамтран ажиллах боломжгүй гэж үзэж томилоогүй болно.

Иймд Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.7 дахь заалтыг үндэслэн Төвийн багийн иргэдийн Нийтийн Хурлаас багийн Засаг даргад нэр дэвшүүлсэн Содномын Шижирбаатарыг томилохоос татгалзаж байгаа тул тус хуулийн 56.8-д заасны дагуу багийн иргэдийн Нийтийн Хурлыг товлон хуралдуулж, дахин нэр дэвшүүлэх ажиллагааг зохион байгуулна уу.

Р.ЭНХТӨР